

1500983-70.2020.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500983-70.2020.8.26.0115 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500983-70.2020.8.26.0115

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2160820/2020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 8648994 -

DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 994/20/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA,

1142/20/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2160820 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL DE MELO COUTINHO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

GABRIEL DE MELO COUTINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; isto porque no dia 11 de março de 2020, por volta das 19 horas, na Rua Borborema, nº 995, Vila Firenze, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 345

invólucros de maconha, com peso bruto de 1395g e peso líquido de 1101,9g; 132 microtubos de cocaína petrificada, substância conhecida como crack, com peso bruto de 106,6g e peso líquido de 21,7g e 11 micro tubos de cocaína, com peso bruto de 16,9g e com peso líquido de 6,2g, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 109/111).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022, bem como foi decretada a prisão preventiva (fls. 112/113).

Às fls. 136/147, o réu pediu a revogação da prisão preventiva, por meio de advogado constituído. Juntou documentos às fls. 150/161.

Manifestação ministerial (fls. 171/174).

Indeferido o pedido de liberdade provisória feito pela Defesa (fls. 176).

Citado (fls. 186/187), o réu apresentou resposta escrita (fls. 179/180), juntando documentos às fls. 181/184.

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 188.

Juntado documento pelo réu atestando o nascimento de sua filha (fls. 208).

Em audiência de instrução (fls. 209/210), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 211/212) e o réu foi interrogado (fls. 213). Homologada a desistência requerida no tocante à oitiva da testemunha Caroline Salles Silva de Melo. Encerrada a instrução, o julgamento foi convertido em diligência para apresentação de alegações finais escritas.

Por meio de memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia (fls. 217/230).

A Defesa, por sua vez, alegou, em síntese, contradições entre os testemunhos e pediu a absolvição do acusado sob o argumento de ausência de provas de que ele concorreu para a prática do crime; subsidiariamente, pediu a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação; ainda subsidiariamente, em caso de condenação, pediu pela fixação das penas no mínimo legal, com a aplicação do redutor legal em seu grau máximo, bem como regime aberto, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 231/246).

Juntada pelo Ministério Público de documentos comprovando a condenação transitada em julgado do réu em outro delito (fls. 248/273).

Aberta vista à Defesa, esta se manifestou às fls. 277/278.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a mais necessária vênia ao esforço da D. Defesa, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6 e 7/9), auto de exibição e apreensão das drogas e de R\$ 147,75 (fls. 13/14) e em especial pelo laudo de exame químico toxicológico, que atestou positivo para cocaína em sua forma pura e como substância ativa do crack, bem como para tetrahydrocannabinol, substância ativa da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha (fls. 15/17) e pela prova oral.

Da mesma maneira, a autoria é inquestionável.

O policial militar Pedro Henrique Lemos Alves da Cruz relatou que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, que correu para dentro da residência. Quando se dirigiram até a residência, não encontraram o indivíduo lá, mas na casa dos fundos encontraram o réu, que conseguiu se desvencilhar e correu para a mata que havia próximo do local. A esposa do réu confirmou que ele fazia a venda de entorpecentes, informando que ele seria o gerente e indicando onde estavam as drogas, guardadas em um armário. Conduziram Caroline e as drogas para a Delegacia. Não conhecia o réu de abordagens anteriores. Não encontraram o primeiro indivíduo (fls. 211).

Da mesma forma, Luiz Antônio Junior, policial militar, aduziu que estavam em patrulhamento pelo bairro Botujuru e quando entraram na Rua Borborema, visualizaram um indivíduo que começou a correr com a aproximação da viatura. O indivíduo dirigiu até uma residência, sendo que depois entrou em um matagal que havia próximo e não o encontraram mais. Havia outra casa no mesmo terreno, sendo que uma mulher

identificada como Caroline abriu a porta. Viram que outro indivíduo saiu dessa residência correndo para o mato e também não conseguiram alcançá-lo. Questionaram Caroline sobre o motivo de ele ter saído correndo, ocasião em que ela disse que teria pedido para que Gabriel não se envolvesse com o tráfico, mas não adiantou. Caroline era esposa do réu. O primeiro indivíduo avistado não era Gabriel. As drogas foram localizadas dentro da residência, no quarto onde o réu e sua esposa estavam, tendo sido indicado o local por Caroline (fls. 212).

No sentido da credibilidade a ser dada a depoimentos de agentes de segurança pública:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Sem os destaques no original.

Não há nos autos sequer indícios de alguma razão para os agentes de segurança acusarem falsamente alguém que sequer conheciam.

Interrogado, o réu negou os fatos, declarando que tinha acabado de chegar do serviço e estava tomando banho, quando um indivíduo conhecido por “Bahia” passou correndo em seu quintal. Na época trabalhava como servente de pedreiro, pois foi mandado embora da empresa que trabalhava há três anos em razão da pandemia. As drogas foram encontradas no quintal. Sabia o apelido de Bahia, pois ele vendia drogas em frente à sua casa e escutava quando o chamavam. Quando um dos policiais entrou em sua casa, ele já carregava uma sacola. Inclusive a entrada na residência foi autorizada por seu pai, pois ele sabia que não mexia com drogas. Seu pai morava na casa da frente e sua casa era nos fundos. Os policiais o pressionaram a dizer o nome de alguém, então ficou com medo e saiu correndo. Caroline era sua ex-esposa e acredita que ela inventou esses fatos para lhe prejudicar. É o seu primeiro

processo criminal (fls. 213).

Entretanto, sua negativa permaneceu completamente isolada do conjunto probatório, vez que não foram apresentadas quaisquer provas que embasassem a versão apresentada pelo acusado.

Apesar de mencionar que estava separado de Caroline e que ela o acusou falsamente de estar envolvido com o tráfico de drogas, o acusado não comprovou suas alegações. Em contrapartida, as drogas foram encontradas dentro de sua residência, especificamente guardadas na cômoda/armário, não sendo crível que ele não soubesse da existência delas dentro da própria casa.

Some-se a isso que sequer o pai do acusado, que foi por ele mencionado em interrogatório foi arrolado como testemunha, fato que causa estranheza.

Outrossim, destaco que o ônus da prova quanto a eventuais álibis pertence a quem os alega, ou seja, à Defesa, nos termos do art. 156, primeira parte do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Com a mais necessária vênia ao esforço da D. Defesa, as poucas contradições apontadas referem-se a fatos periféricos e não ao principal, ou seja, que a considerável quantidade de drogas, foi encontrada na residência do acusado, que tentou a fuga ao ver a aproximação dos policiais.

Diante de todas as provas, não resta da dúvida de que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas, tendo em depósito grande quantidade de drogas guardadas em sua residência, que estavam prontas para a venda a terceiros.

Vale ressaltar que a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, assim como o dinheiro encontrado corroboram o flagrante realizado.

No mais, a materialidade e autoria foram amplamente esclarecidas, sendo a procedência medida de direito e de justiça.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), e tendo em vista a elevada quantidade de drogas encontradas, notadamente, cocaína e crack, que atingem o bem jurídico tutelado de forma mais severa, aumento em um sexto as penas, fixando-as em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, ante a prova da reincidência (fls. 265), aumento as penas em um sexto, elevando-as para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

Por fim, na terceira fase de fixação das penas, constatado que o réu é REINCIDENTE (fls. 265), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra GABRIEL DE MELO COUTINHO, já qualificado nos autos, para com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06, CONDENÁ-LO às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui elementos para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: “Pena - Detração - Cômputo do tempo de

prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016).

Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, em razão da proibição do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nos termos da Lei nº 8.072/90 (cuja interpretação nunca deve ser no sentido de amenizar as consequências do crime, sob pena de frontal ignorância à exegese lógica e histórica da razão de ser deste diploma legal) e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu REINCIDENTE a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO.

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: “O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.” (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminentíssimo Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-

16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017: “O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.”

O réu permaneceu preso durante o procedimento penal, com a conversão da detenção em

flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos e hipóteses autorizadoras de tal custódia, de tal sorte que não poderá apelar em liberdade, pois não houve qualquer alteração fática de tal quadro.

Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como dos argumentos delineados para a condenação, nada há a ser revisto na prisão preventiva do acusado, mantendo-o em custódia cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Por fim, nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, determino a perda em favor do Estado da quantia de R\$ 147,45, apreendida em poder do acusado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA